

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор

№ _____

Оказание услуг по разработке сайта.

г. Москва

г. _____

Акционерное общество "Инвест проект", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов определения Исполнителя способом закупки аукцион в электронной форме, реестровый № торгов _____, протокол от _____ № _____, заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее - Договор, а также - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги по разработке сайта в объеме, установленном в Техническом задании (приложение №1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Вариант 1. Цена Договора составляет _____, в том числе НДС _____ (далее – Цена Договора)

2.2. Вариант 2. Цена Договора составляет _____. (вариант применяется в случае заключения Заказчиком, если НДС равен нулю или победителем используется льготный режим налогообложения).

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.5. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.8. Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.

2.7. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.7.1. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.7.2. Заказчик поэтапно оплачивает услуги, оказанные Исполнителем на соответствующем этапе Графика оказания услуг (Календарного плана), в безналичном порядке путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору) (далее - Акт сдачи-приемки оказанных услуг) по соответствующему этапу, с приложением отчетных документов, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг по соответствующему этапу.

2.7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.7.4. Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в статье 15 Договора.

Статья 3. Сроки оказания услуг

3.1. Сроки оказания услуг по Договору установлены в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору): с 1-го по 220-й рабочий день с даты подписания Договора.

3.2. Исполнитель вправе досрочно оказать услуги по согласованию с Заказчиком.

Статья 4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

4.1. После завершения этапа оказания услуг, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте оказания услуг и представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, счет-фактура и Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах

4.2. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в настоящей статье Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Техническом задании, и направляет заказным письмом с уведомлением, либо отдает нарочно Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки услуг, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или мотивированный отказ от принятия результатов оказанных услуг, или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг в связи с необходимостью устранения недостатков результатов оказанных услуг Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.3. В случае получения от Заказчика, надлежащим образом официально направленного (почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных услуг.

4.4. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении оказанных услуг, Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки услуг, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в настоящей статье Договора.

4.5. После полного выполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны подписывают итоговый Акт об исполнении обязательств (по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору), который является основанием для регистрации сведений об исполнении Договора в Реестре договоров, заключенных заказчиками.

4.6. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату стоимости этапа услуг являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг.

Статья 5. Права и обязанности Сторон.

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием и настоящим Договором.

5.1.3. Письменно запрашивать информацию о ходе оказываемых услуг. На данный запрос Исполнитель предоставляет ответ в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней.

5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.

5.1.5. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости оказанных Исполнителем услуг требованиям Технического задания и Акта сдачи-приемки услуг вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении оказанных услуг.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с настоящим Договором.

5.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания услуг в случае, указанном в настоящей статье Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания услуг.

5.3. Исполнитель вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по настоящему Договору на основании представленных Исполнителем отчетных документов.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии со статьей 2 Договора.

5.3.3. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках настоящего Договора.

5.4. Исполнитель обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) и представлять Заказчику отчетную документацию по окончании каждого Этапа оказания услуг по Договору.

5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям, установленным настоящим Договором.

5.4.3. Исполнитель обязан соответствовать установленной документацией о закупке требованиям к участникам данной закупки, и предоставлять достоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке услуг, за свой счет.

5.4.5. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов должны быть переданы Исполнителем Заказчику по его требованию в течение двух рабочих дней.

5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.7. Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в сети "Интернет"), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного, коммерческого, финансового, личного характера, сведения, составляющие коммерческую тайну, информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Исполнителю в ходе исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.

Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию только в целях исполнения настоящего Договора.

Исполнитель обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Договора, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об

информации, информационных технологиях и о защите информации".

5.4.8. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независимых от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на соответствие оказываемых услуг условиям Договора результатов оказываемых услуг или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику немедленно после приостановления оказания услуг.

5.4.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

5.4.10. Оказывать содействие при проведении уполномоченными органами и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

Статья 6. Гарантии

6.1. Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с требованиями, указанными в Договоре и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Статья 7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с положением о закупке товаров, работ, услуг и законодательством Российской Федерации.

7.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном настоящей статьей и рассчитывается как процент Цены договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент Этапа исполнения Договора (далее - Цена договора (Этапа)).

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- 10 процентов Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) не превышает 3 млн рублей;

- 5 процентов Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

- 1 процент Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

- 0,5 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);

- 0,4 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);
- 0,3 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);
- 0,25 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);
- 0,2 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);
- 0,1 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) превышает 10 млрд рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения Исполнителя среди субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных положением о закупке товаров, работ, услуг), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если Цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если Цена договора не превышает 3 млн рублей;
- 5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если Цена договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
- 1 процент начальной (максимальной) цены договора, если Цена договора составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

- 10 процентов цены договора, если Цена договора не превышает 3 млн рублей;
- 5 процентов цены договора, если Цена договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
- 1 процент цены договора, если Цена договора составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:

- 1 000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн рублей;
- 5 000 рублей, если Цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн рублей (включительно);
- 10 000 рублей, если Цена Договора составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
- 100 000 рублей, если Цена Договора превышает 100 млн рублей.

7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- 1 000 рублей, если Цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- 5 000 рублей, если Цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 10 000 рублей, если Цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- 100 000 рублей, если Цена договора превышает 100 млн. рублей.

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, этапов исполнения Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену договора.

7.11. Начисленные Исполнителю но не списанные Заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе списать в случаях и порядке, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может

превышать Цену договора.

7.13. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.14. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.15. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.16. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8. Порядок расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

-по соглашению Сторон;

-в судебном порядке;

-одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Заказчика:

8.1.1.1. Оказание услуг ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов оказания услуг, предусмотренных Договором, включая график оказания услуг.

8.1.1.3. Исполнитель не приступает к исполнению Договора в срок, установленный Договором, или нарушает график оказания услуг, предусмотренный Договором, или оказывает услуги так, что окончание их оказания к сроку, предусмотренному Договором, становится явно невозможно, либо в ходе оказания услуг стало очевидно, что они не будут оказаны надлежащим образом в установленный Договором срок.

8.1.1.4. Если отступления в оказании услуг от условия Договора или иные недостатки результата оказанных услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустраняемыми.

8.1.1.5. В случае, если по результатам экспертизы оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора.

8.1.1.6. Если в ходе исполнения Договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам

данной закупки, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.

8.1.1.7. В случае если Исполнитель отказывается от согласования новых условий Договора при наступлении обстоятельств, указанных в статье 2 Договора.

8.1.2. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Исполнителя:

8.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки оказанных услуг. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг в срок, предусмотренный Договором, без письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.3. Любая из Сторон вправе немотивированно в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии направления предварительного письменного уведомления другой Стороне не позднее чем за 180 (сто восемьдесят) дней до даты предполагаемого расторжения Договора.

8.1.4. В иных случаях, предусмотренных Договором.

8.2. Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований Положения о закупке товаров, работ, услуг.

8.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора направляется второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 15 Договора.

8.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Статья 9. Обеспечение исполнения Договора

9.1. Обеспечение исполнения Договора представляется.

9.2. Исполнитель внес обеспечение Договора на сумму:

ВАРИАНТ 1:

Обеспечение исполнения Договора, в форме безотзывной независимой гарантии/путем внесения денежных средств, что составляет 541 919,08 (пятьсот сорок одна тысяча девятьсот девятнадцать) рублей 08 копеек (5 % от начальной (максимальной) цены договора)

от начальной (максимальной) цены Договора, предусмотренной документацией о закупке.

Исполнитель также предоставил информацию подтверждающую свою добросовестность. (Данный вариант используется только в случае применения антидемпинговых мер в соответствии с требованием Положения о закупках товаров, работ, услуг, при условии предоставления обеспечения исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора, но не более 5 % от начальной (максимальной) цены Договора (в соответствии с ПП РФ от 11.12.2014 № 1352), указанной в документации о закупке, по результатам проведения которой заключается настоящий Договор).

ВАРИАНТ 2:

_____, в форме безотзывной независимой гарантии/путем внесения денежных средств, что составляет 5 % (не может превышать 5 %) от начальной (максимальной) цены Договора, предусмотренной документацией о закупке.

Срок действия данного обеспечения – должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств по указанному договору, либо обязательств по этапу договора соответственно, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения. (Устанавливается заказчиком с учетом, чтобы срок предоставления такого обеспечения в форме независимой гарантии не мог быть меньше срока исполнения обязательств по указанному Договору).

9.3. Способ обеспечения исполнения Договора, определяется участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно.

ВАРИАНТ 1 (Используется при предоставлении Исполнителем обеспечения исполнения Договора в форме независимой гарантии. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным положением о закупке товаров, работ, услуг):

Исполнение Договора обеспечивается предоставлением безотзывной независимой гарантии. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Положением о закупках товаров, работ, услуг, а также предусматривать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

ВАРИАНТ 2 (Используется при предоставлении Исполнителем обеспечения исполнения Договора путем внесения денежных средств на счет Заказчика):

Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Договору, включая обязательства по уплате предусмотренных Договором неустоек (штрафов,

пеней), перечислены Исполнителем в размере, установленном в настоящей статье Договора, на счет Заказчика, указанный в статье "Адреса, реквизиты и подписи Сторон" Договора.

Факт внесения Исполнителем денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по Договору подтверждается платежным поручением с отметкой банка о проведении платежа и списании средств со счета Исполнителя и поступлением денежных средств на счет Заказчика.

Внесенные Исполнителем в обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по Договору денежные средства обеспечивают исполнение Исполнителем всех обязательств Исполнителя по Договору, в том числе обязательств, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Договора Исполнителем, включая обязательства по возмещению Заказчику убытков по уплате Заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Исполнителем предусмотренных Договором обязательств.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Исполнителем денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Исполнитель обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Исполнителем Заказчику по Договору. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.

Денежные средства возвращаются Заказчиком Исполнителю по истечении срока действия данного обеспечения в срок в срок до 30 (тридцати) календарных дней, после исполнения всех обязательств по договору. Денежные средства возвращаются на банковский счет Исполнителя, указанный в статье "Адреса, реквизиты и подписи Сторон" Договора.

Обеспечение исполнения Договора распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору, неуплаты Исполнителем неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору.

В ходе исполнения Договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

9.4. В случае продления срока оказания услуг по Договору, Исполнитель обязуется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты продления срока оказания услуг, предоставить новое действующее обеспечение (независимая гарантия или денежные средства). Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, должен составлять не менее чем один месяц с даты окончания срока исполнения обязательств сторон по договору.

9.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора

перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в таком же размере, которые указаны в настоящем Договоре.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 12. Срок исполнения, порядок изменения Договора

12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения Договора Сторонами "30" августа 2027 года

12.2. Оказание услуг по истечении предусмотренного Договором срока исполнения обязательств Исполнителя по оказанию услуг допускается в случае оказания услуг в рамках проведения претензионной работы, инициированной Заказчиком.

12.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном или электронном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Договору подлежат регистрации в Реестре договоров, заключенных заказчиками.

12.4. Термины, используемые по тексту Договора, включая Приложения к Договору, применяются в значении, определенном Приложением № 1 к Техническому заданию.

Статья 13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 15 Договора, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Договором, Заказчиком и Исполнителем является основанием для регистрации сведений об исполнении Договора в Реестре договоров, заключенных заказчиками, в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

13.4. Неотъемлемой частью Договора являются:

- Приложение № 1 - Техническое задание;
- Приложение № 2 - Форма акта сдачи - приемки оказанных услуг;
- Приложение № 3 - График оказания услуг (Календарный план)

Статья 14. Антикоррупционная оговорка

14.1. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – антикоррупционные требования).

14.2. Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований при исполнении Договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения Договора.

14.3. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не коррумпируют другую Сторону и/или третьих лиц, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или реализовать иные неправомерные цели.

14.4. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением Договора, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 7 (семи) рабочих дней.

14.5. Сторона, у которой появились обоснованные подозрения в получении доходов с нарушением антикоррупционных требований, может направить другой Стороне запрос о представлении документов и информации, необходимых для проверки таких подозрений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами. Сторона, получившая указанный запрос, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные федеральным законом основания для отказа в их представлении в течение 7 (семи) рабочих дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.

14.6. При наличии доказательств получения доходов с нарушением антикоррупционных требований, а также при наличии обоснованных подозрений в этом и неисполнении другой Стороной обязанности представить запрашиваемые документы и информацию Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке. Если при

этом имеются доказательства совершения уголовного преступления или административного правонарушения коррупционной направленности либо в результате нарушения антикоррупционных требований Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

14.7. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и Договором.

14.8. В случае нарушения одной Стороной обязательств по настоящей Антикоррупционной оговорке другая Сторона направляет обоснованные материалы компетентным органам.

Статья 15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Акционерное общество "Инвест проект"	
Адреса:	Адреса:
- юридический: 109052, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, пр-кт Рязанский, д. 2, стр. 1;	- юридический: _____;
- фактический: 109052, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, пр-кт Рязанский, д. 2, стр. 1;	- фактический: _____;
+7 (495) 252-77-76, +7 (495) 252-77-75;	_____, _____;
IPRO-InvestProject@investpro.mos.ru;	____;
Получатель: _____	Получатель: _____;
ОГРН: 1097746248357;	Название Банка: _____;
ИНН: 7715757320;	ОГРН : _____;
КПП: 772101001;	ИНН: _____;
БИК: _____;	КПП: _____;
Название Банка: _____;	БИК: _____;

р/с: _____; к/с: _____	
_____; л/с: _____; Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора: АО «Инвест проект» ИНН 7715757320 КПП 772101001 Полное наименование банка ПАО «Сбербанк» р/с 40702810038050012091 к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 Интернет сайт: https://zakupki.mos.ru/; _____ (ФИО лица, уполномоченного на подписание Договора) М.П.	Названи Банка: _____; р/с: _____; к/с: _____ _____; л/с: _____; Интернет сайт: _____; _____ (ФИО лица, уполномоченного на подписание Договора) М.П.

Приложение № 2 к Договору

№ _____

от _____

Форма акта сдачи - приемки оказанных услуг

АКТ сдачи-приемки оказанных услуг /АКТ об исполнении обязательств

Дата подписания Акта Заказчиком	Дата составления и подписания Акта Исполнителем
« » 20 г., Москва	« » 20 г., Москва

Акционерное общество "Инвест проект" (указать наименование заказчика), именуемый (-ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице _____ (должность, ФИО), действующего на основании _____, с одной стороны, и

_____, именуемый (-ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____ (должность, ФИО), действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора от _____ № _____ (далее - Договор) Исполнителем оказаны услуги, а Заказчиком приняты услуги по предмету закупки: Оказание услуг по разработке сайта..

2. Договором предусмотрено оказание следующих видов услуг за период с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г.:

Наименование услуги	Ед.изм.	Количество	Тариф/цена за ед. (руб.) в т.ч. НДС (при наличии)	Сумма (в руб.), в т.ч. НДС (при наличии)	Качество

3. Фактически оказаны услуги за период с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г., что подтверждено соответствующими Отчетами об оказанных услугах:

Наименование услуги	Ед.изм.	Количество	Тариф/цена за ед. (руб.) в т.ч. НДС (при наличии)	Сумма (в руб.), в т.ч. НДС (при наличии)	Качество

4. Сведения о сопутствующих услугах (если предусмотрены Договором): _____.

5. Сведения о проведенной экспертизе оказанных услуг: _____.

6. Срок оказания услуг по Договору _____ г.

Фактический срок оказания услуг, принимаемых по настоящему акту, «___» _____ 20__ г.

7. Вариант 1. Всего с даты начала оказания услуг по Договору оказано услуг на сумму _____ руб., _____ НДС (___%), в том числе за отчетный период _____ руб., _____ НДС (___%) (указывается применяемая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с действующим на момент заключения Договора законодательством Российской Федерации)

Вариант 2. Всего с даты начала оказания услуг по Договору оказано услуг на сумму _____ руб., без учета НДС, в том числе за отчетный период _____ руб., без учета

НДС (в случае если Исполнитель не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не указывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и номер соответствующего документа, ссылка на конкретную норму Налогового кодекса Российской Федерации)).

Вариант 1*

Исполнителю начислена неустойка:

- назначен штраф в соответствии с п. __ Договора в сумме _____ руб.
- пени в соответствии с п. __ Договора в сумме _____ руб.

Вариант 2

Неустойка Исполнителю не начисляется.

Вариант 1. Сумма, подлежащая уплате Исполнителю, за услуги принятые по настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе НДС (__ %) (указывается применяемая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с действующим на момент заключения Договора законодательством Российской Федерации) - _____ руб.

Вариант 2. Сумма, подлежащая уплате Исполнителю, за услуги принятые по настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), без учета НДС. (в случае если Исполнитель не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не указывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и номер соответствующего документа, ссылка на конкретную норму Налогового кодекса Российской Федерации) - _____ руб.

8. Дополнительные сведения:

**Председатель приемочной комиссии _____ /
ФИО/

Члены приемочной комиссии	_____	/ ФИО/
	_____	/ ФИО/
	_____	/ ФИО/
	_____	/ ФИО/

*В случае начисления неустойки заказчиком прикладывается ее расчет, составленный в соответствии с требованиями Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

**Заполняется в случае формирования приемочной комиссии.

Заказчик:

Исполнитель:

_____/_____
_____/_____

М.П.
М.П.

**График оказания услуг
(Календарный план)**

№ п/п	Наименование оказываемой услуги	Этапы оказания услуг (Дата)	Отчетные документы, результат оказания услуг
1	Оказание услуг по разработке сайта	Этап 1. Оказание консалтинговых услуг в области информационно-коммуникационных технологий с 1-го по 10-й рабочий день с даты заключения контракта.	Акт сдачи-приемки оказанных услуг
2		Этап 2. Оказание консалтинговых услуг в области информационно-коммуникационных технологий с 10-го по 45-й рабочий день с даты заключения контракта.	
3		Этап 3. Оказание консалтинговых услуг в области информационно-коммуникационных технологий с 25-го по 60-й рабочий день с даты заключения контракта.	
4		Этап 4. Оказание консалтинговых услуг в области информационно-коммуникационных технологий с 40-го по 80-й рабочий день с даты заключения контракта.	
5		Этап 5. Оказание консалтинговых услуг в области информационно-коммуникационных технологий с 50-го по 90-й рабочий день с даты заключения контракта.	
6		Этап 6 Оказание консалтинговых услуг в области информационно-коммуникационных технологий с 90-го по 220-й рабочий день с даты заключения контракта.	